



ZAHHRAH RAHMAH BINTI ABDUL RAHMAN

LWN

**ROGAYAH IRENE SHAHARIMAN &
MIOR KARIM BIN MIOR SHAHRIMAN**

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 16hb Mac 2022 bersamaan 13 Syaaban 1443H]

Kes Semakan Mal No. 1000-003-0122-2021

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 66(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Tetuan Muhamad Nazib & Associates

Peguam Responden: Tetuan Zaidi Zain & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pihak Pemohon pada 12/11/2021 bagi menyemak keputusan Permohonan Pencelah yang dikendalikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Gombak, Selangor melalui kes Permohonan No.: 10207-041-00358-2020.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut:

- i. Mahkamah menyemak keseluruhan keputusan dan/atau arahan yang dikeluarkan oleh Yang Arif Tuan Abdul Halim bin Abdullah, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Gombak yang telah direkodkan pada 14hb Oktober 2021 di dalam Permohonan No: 10207-041-0353-2020 17(Interlokutori Pencelah kepada Kes Induk Faraid No: 10207-040-0293-2020)
- ii. Mahkamah menggantung keseluruhan prosiding Kes Induk Faraid No.: 10207-040-0293-2020 dan/atau Mahkamah menggantung Sijil Perakuan Pewarisan /Sijil Faraid bagi Si Mati yang bernama Mir Shahruman bin Mir Shahrudin (No. K/P: 400101-08-5561) bagi Kes Induk Faraid No.: 10207-040-0293-2020
- iii. Kos Guaman ditanggung oleh Responden; dan
- iv. Apa-apa relief relief yang difikirkan sesuai dan adil oleh Mahkamah Yang Mulai ini.

[3] Permohonan Semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 12/11/2021. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah sebagaimana berikut-

- i. Hakim Bicara prosiding Pencelah tersebut telah terkhilaf dalam menolak Interlokutori Pencelah apabila terkeliru dengan menyatakan Interlokutori Pencelah tersebut sebagai Bantahan Awal

ii. Hakim Bicara prosiding Pencelah tersebut telah terkhilaf dalam menolak Interlokutori Pencelah apabila gagal mengulas locus Pemohon sebagai Pencelah di dalam Interlokutori Pencelah tersebut.

iii. Hakim Bicara prosiding Pencelah tersebut telah terkhilaf dalam menolak Interlokutori Pencelah apabila gagal mengulas berkenaan Kes Penentuan Nasab di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

FAKTA KES

[4] Pemohon adalah bekas ibu tiri kepada Responden-Responden. Bapa Responden-Responden yang bernama Mir Shahariman bin Mir Shaharuddin telah meninggal dunia pada 20/2/2020 dan merupakan bekas suami kepada Pemohon. Pemohon telah bernikah dengan bapa Responden-Responden pada 20/8/2008 dan telah disahkan bercerai pada 13/2/2017 oleh Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur melalui Kes Saman No.: 10007-055-0778-2012.

[5] Pada 17/3/2020 Responden 2 telah memfailkan Permohonan Sijil Faraid melalui Kes Permohonan No.: 10207-040-0293-2020 di Mahkamah Tinggi Syariah Gombak, Selangor.

[6] Bertindak atas permohonan Responden 2 tersebut, Pemohon telah memfailkan Interlokutori Pencelah dalam Permohonan No: 10207-041-0353-2020 untuk mencelah di dalam kes Induk Faraid tersebut. Walaubagaimanapun pada 14/10/2021, Mahkamah Bicara telah menolak Permohonan Pencelah Pemohon dengan perintah sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah Menolak Permohonan Bantahan Awal Pemohon.
- ii. Kos terhadap kes ini ditanggung oleh pihak-pihak.

[7] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan perintah/keputusan tersebut telah memfailkan Permohonan Semakan ini pada 12/11/2021.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAIS 2003] tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu. Peruntukan seksyen 68 EPAIS 2003 menyatakan -

Seksyen 68 - Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[9] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen seksyen 68 EPAIS 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah :*

- i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamad [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kemudi dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[10] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes

Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Bagi menimbangkan permohonan Semakan ini, setelah kami meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana di para [3] di atas, maka kami berpuashati bahawa Permohonan Sebagai Pencelah telah pun diputuskan oleh Hakim Bicara pada 14/10/2021. Justeru kami berpandangan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 di Perenggan 4 adalah terpakai dalam isu ini iaitu:

“Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.”

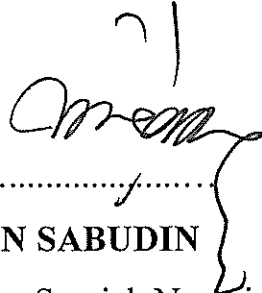
[13] Berdasarkan ulasan yang telah kami kemukakan, maka kami membuat kesimpulan bahawa tiada alasan untuk kami campur tangan keputusan Hakim Bicara tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

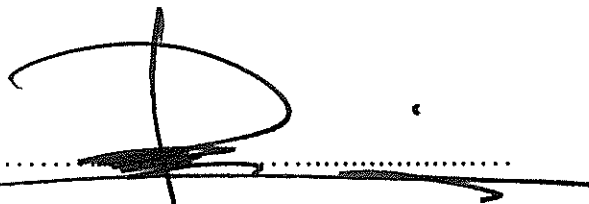
[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



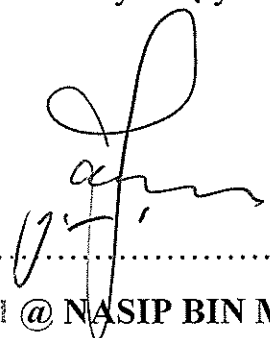
-
1. **YAA DATO' ILL. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **YA DATUK ILL. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

